

GUÍA PARA COMPRAR Y VENDER PROPIEDADES EN NICARAGUA

Introducción

Comprar una propiedad en Nicaragua es un proceso legalmente estructurado, pero puede parecer complejo si no se cuenta con la guía correcta. Esta guía está pensada tanto para ciudadanos nicaragüenses como para extranjeros, y explica paso a paso qué se necesita y qué esperar al comprar un bien inmueble. Todo el proceso está respaldado conforme a la legislación nacional vigente, incluyendo la Ley del Notariado, la Ley de Registro Público, el Decreto de Inversión Extranjera, y el marco constitucional nicaragüense.

Tipos de Compradores

Ciudadanos Nicaragüenses:

Tienen libre derecho a comprar cualquier tipo de propiedad, salvo zonas de uso restringido (zonas protegidas o tierras ejidales sin autorización municipal).

Extranjeros Residentes o No Residentes:

Pueden comprar legalmente en casi todo el país, excepto en franjas de 5 km de las fronteras terrestres (según Decreto 1875). Si están fuera del país, pueden otorgar poder notarial a un abogado para representarlos.

Pasos Legales para Comprar

Paso 1: Revisión Legal del Inmueble (Due Diligence)

- Verificar que el inmueble esté inscrito legalmente.
- Solicitar:
 - Escritura pública
 - Certificado de libertad de gravámenes
 - Avalúo catastral actualizado
 - Solvencia municipal

Paso 2: Negociación y Acuerdo de Condiciones

- Definir precio final, forma de pago, fecha de entrega.
- Puede formalizarse con un documento privado o promesa de venta.

Paso 3: Firma de Escritura Pública

- Se realiza en una notaria pública con presencia del comprador y vendedor (o sus representantes con poder).
- El notario redacta y eleva la escritura al protocolo.

Paso 4: Pago de Impuestos y Registro

- El comprador debe pagar:
 - 1% de impuesto de transferencia (sobre el precio o valor catastral, el que sea mayor).
 - Tasa registral (aprox. 0.5% a 1%)
 - Honorarios notariales
- Luego, el notario inscribe la nueva escritura en el Registro Público.

Paso 5: Inscripción Catastral y Actualización Municipal

- Se debe registrar al nuevo propietario en el catastro municipal.
- Se actualizan datos fiscales para pago de impuestos.

Si el Comprador está fuera del país (Ej. Extranjeros o Nicaragüenses en el exterior)

Requisitos:

- Pasaporte vigente o documento de identificación oficial.
- Poder notarial firmado ante notario local y legalizado en el Consulado de Nicaragua (si se encuentra en el extranjero).

Proceso:

- El apoderado (abogado o familiar de confianza) firma y realiza todos los trámites.
- Todo el procedimiento es igual al de un comprador presencial.

Nota:

- NICARIS ofrece asesoramiento legal completo desde el inicio hasta el cierre de la compra. Nuestro equipo legal está capacitado para representar a compradores tanto nacionales como extranjeros.

Consejos Importantes

- Nunca entregue dinero sin antes revisar documentos legales.
- Siempre firme ante notario.
- Guarde copia de todo: escrituras, pagos, recibos, certificados.

Vender una propiedad en Nicaragua también requiere cumplir con pasos legales específicos. Este proceso debe ser transparente, seguro y respaldado legalmente para evitar futuros conflictos legales o administrativos. Todos los pasos se realizan conforme a las leyes nacionales sobre propiedad, registro y tributación.

Requisitos Previos para el Vendedor

Documentación necesaria:

- Escritura pública original del inmueble
- Cédula de identidad (o pasaporte si es extranjero)
- Certificado de libertad de gravámenes
- Avalúo catastral reciente
- Solvencia municipal de impuestos
- Plano topográfico (opcional, pero recomendado)

Pasos para Vender Legalmente

paso 1: Verificación de Documentos

- Asegurarse que la propiedad esté inscrita y libre de gravámenes.
- Reunir todos los documentos necesarios para presentar al comprador.

Paso 2: Promoción y Acuerdo con el Comprador

- Promover con apoyo de corredores autorizados o empresas como NICARIS.
- Negociar precio, condiciones, y forma de pago.

Paso 3: Firma de Escritura de Compraventa

- Se firma ante notario.
- El vendedor declara que transfiere todos los derechos sobre el inmueble.

Paso 4: Pago de Impuestos y Firma Final

- El comprador cubre el impuesto de transferencia.
- El notario realiza la inscripción del nuevo propietario.
- El vendedor debe declarar la venta en su declaración de renta anual si aplica.

Si el Vendedor está fuera del país

Requisitos:

- Poder notarial legalizado ante consulado o apostillado.
- Documentos originales escaneados y enviados con anticipación.

Proceso:

- El apoderado legal puede representar al vendedor ante el notario.

Nota:

- NICARIS brinda asesoramiento legal completo al vendedor, gestionando todo el proceso de forma segura y clara, hasta finalizar el traspaso

Vender tu Propiedad con NICARIS Bienes Raíces

Si desea que **NICARIS** le ayude a vender su propiedad, el proceso es sencillo y está diseñado para ser justo y transparente:

a) Firma de Contrato de Captación:

- El contrato no implica exclusividad. Usted puede ofrecer su propiedad por otras vías sin ningún problema.
- Este contrato garantiza que la información brindada sea precisa y que tanto usted como el comprador estén protegidos.

b) Comisión por Servicio:

- **NICARIS** recibe un 5% sobre el valor final de la venta, como pago único por la promoción, captación de compradores, asesoría legal y gestión de todo el proceso de venta.

c) Acompañamiento Legal y Comercial:

- **NICARIS** ofrece apoyo legal desde la captación hasta el cierre notarial y traspaso final.
- Garantizamos que cada paso cumpla con la legislación nicaragüense.

NICARIS Bienes Raíces - Conectamos oportunidades con visión.